

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde, Hon.
Miguel Romero Lugo

Peticionario

V.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO
RODRÍGUEZ; y FULANO DE TAL

Peticionada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE:
Procedimiento Especial,
Paralización de obra iniciada
y demolición de obras construidas
sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm.
161-2009, según enmendada.

RESOLUCIÓN

Las partes copeticionadas en el recurso de epígrafe, Zachary Lakin Giocomo y Daniel Gómez Marrero, Agrimensor y Profesional Autorizado, presentaron una serie de escritos relacionados con la imposición de honorarios a su favor a raíz del resultado de este pleito.¹ Lo anterior, al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA sec. 9024 (en adelante, “Ley Núm. 161-2009”), el cual dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá [sesenta] 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación de [este]. (Negrilla y subrayado suplidos). Íd.

Por medio de esta *Resolución*, este Tribunal reconsidera y declara **Ha Lugar** la partida aludida a favor de todos los peticionados.² La decisión a la cual este Tribunal arribó el pasado 30 de marzo de 2026 estimó el accionar de la parte peticionaria, el Municipio Autónomo de San Juan, como carente de mérito. Ello, entre otras razones, habida cuenta de que la parte peticionaria omitió informar la gestión administrativa previa al recurso de autos. A ese hecho se suma que el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones constituía un remedio adecuado en ley, lo que refuerza la conclusión de que su actuación careció de razonabilidad.

¹ Véanse Entradas Núm. 42, 43, 44, 45, 46 y 47.

² El Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, indica “partes” sin distinción.

En vista de lo anteriormente expuesto, se impone al Municipio Autónomo de San Juan el pago de dos mil (\$2,000) dólares en concepto de honorarios de abogado o abogada, según contempla el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, a favor de los peticionados Zachary Lakin Giocomo, Daniel Gómez Marrero y Carlos R. Oquendo Rodríguez.

Notifíquese.

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 2026.



ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR

